

1500383-13.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... foram autores do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

I - CORRÉU LUAN DE ABREU MATOS

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Embora confesso, não é possível valorar tal atenuante, considerando o teor do enunciado de nº 231, do c. STJ.

Na terceira etapa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500383-13.2021.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500383-13.2021.8.26.0633

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DE ABREU MATOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

LUAN DE ABREU MATOS e CLAITON FERNANDES FALCÃO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, porque no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 18h45, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 6250, Jardim Praia Grande, nesta cidade de Mongaguá, previamente ajustados e em concurso de agentes com unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um celular modelo/marca Iphone cor lilás, pertencente à vítima Isadora Christina Pereira, bem como celular da marca/modelo Iphone, cor preta, pertencente à vítima Brendon Sores de Lima.

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 10/02/2022 (fls. 167/169) e os réus foram citados (fls. 196 e 197).

Respostas à Acusação às fls. 200/201 e 254/255.

Em sede de instrução foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha, bem como interrogados os réus.

Por ocasião do oferecimento das alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa do denunciado Luan pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. A Defesa do denunciado Claiton, por sua vez, também pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação de pena mínima.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de avaliação (fls. 15/16), autos de reconhecimento de pessoa (17, 18, 19 e 20), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em solo policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo. Na delegacia de polícia, o acusado Luan se manteve em silêncio e disse que só se manifestaria em Juízo. Em Juízo confessou os fatos nos termos da denúncia. Em seu interrogatório na fase inquisitiva, Claiton também se manteve em silêncio e disse que só se manifestaria em Juízo. Em Juízo confessou os fatos nos termos da denúncia.

A vítima Brendon Sores de Lima, disse que estavam próximos à praia e no final do dia estavam com uma caixa de som, em várias pessoas. Referiu que os réus se aproximaram e pararam na calçada, perguntando se eram dali. Disse que os acusados, ao receber a resposta de que não eram dali, pediram para passar as coisas. Referiu que pegou os celulares, subiu nas pedras e levou para os denunciados. Disse que os réus viraram a esquina, oportunidade em que voltaram correndo para ligar para a polícia. mencionou que cerca de dois minutos estava vindo a guarda municipal, momento em que comunicou os fatos aos agentes. afirmou que os guardas foram atrás dos réus pela indicação que lhes passaram. Pontuou que, quando anunciaram o assalto, um dos corréus mostrou uma arma que estava na cintura. Procedeu ao reconhecimento dos acusados em Juízo, de forma positiva, demonstrando segurança.

A vítima Isadora Christina Pereira narrou versão semelhante à oferecida pela vítima Brendon, aduzindo que um motoboy auxiliou a indicar o caminho para onde os réus tinham ido. Referiu que os guardas retornaram com a informação de que haviam capturado os acusados e recuperado os aparelhos. Procedeu ao reconhecimento dos acusados em Juízo, de forma positiva, demonstrando segurança.

A testemunha Alberto Joenk Roque, Guarda Municipal disse que foram acionados por um casal que dizia ter sido roubado na praia e que conseguiram capturar os acusados pelo acostamento da rodovia. Informou que o simulacro de arma de fogo e os aparelhos de telefone celular pertencentes às vítimas estavam com o denunciado Claiton.

A confissão dos denunciados se encontra corroborada pelos demais elementos de prova. De fato, não pairam dúvidas acerca da dinâmica do delito, que contou com a autoria delitiva dos acusados, tendo sido ambos reconhecidos por ambas as vítimas, tanto na delegacia de polícia, quanto em Juízo.

As vítimas narraram que os acusados se aproximaram e perguntaram se eram moradores locais, ao que responderam que não, tendo recebido a voz de assalto. Disseram os ofendidos que um dos denunciados lhes mostrou uma arma de fogo que estava debaixo da camisa, na cintura e que, por isso, decidiram entregar os aparelhos de telefone celular apreendidos às fls. 13/14.

Prosseguiram as vítimas discorrendo que, pouco tempo depois, viram os guardas, a quem acionaram e indicaram características e a direção para a qual teriam ido. Finalizaram os ofendidos dizendo que, pouco tempo depois, os guardas retornaram afirmando terem capturado os denunciados e recuperado os aparelhos de telefone celular.

Nesse sentido também foi o depoimento do guarda Alberto, que confirmou terem localizado os acusados próximo à rodovia e que, tanto o simulacro de arma de fogo, quanto os aparelhos de telefone celular estavam na posse do corréu Claiton.

Assim é que a prova amealhada permite a segurança na convicção de que os denunciados foram autores do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes,

motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

I – CORRÉU LUAN DE ABREU MATOS

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Embora confesso, não é possível valorar tal atenuante, considerando o teor do enunciado de nº 231, do c. STJ.

Na terceira etapa da dosimetria, incide a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, que faz com que a reprimenda seja acrescida em 1/3, elevando-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Finalmente, duas foram as vítimas que tiveram seu patrimônio subtraído na ação delitiva, o que atrai a incidência da regra insculpida no artigo 70, do Código Penal, o concurso formal de delitos. Por esse motivo, aumento a pena em 1/6 e a trono definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do acusado. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

II – CORRÉU CLAITON FERNANDES FALCÃO

O acusado é portador de maus antecedentes, pois condenado definitivamente nos autos de nº 0005624-18.2008.8.26.0562, que tiveram trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Santos; autos de nº 0006546-88.2010.8.26.0562, que tiveram curso perante a 6ª vara Criminal de Santos; autos de nº 0008767-10.2011.8.26.0562, que tiveram trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Santos; autos de nº 0009032-12.2011.8.26.0562, que tiveram trâmite perante JECRIM de Santos; autos de nº 0028153-26.2011.8.26.0562, que tiveram curso perante o JECRIM de Santos; autos de nº 0049792-

08.2008.8.26.0562, que tiveram curso perante a 6ª Vara Criminal de Santos (fls. 84/104 e 106/113). Desta feita, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão, mais o pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

O réu é reincidente específico, pois condenado definitivamente nos autos de nº 0019853-12.2010.8.26.0562, que tiveram trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Santos, cuja pena privativa de liberdade ainda se encontra por cumprir (fls. 84/104 e 106/113). Anoto, outrossim, a confissão militando em favor do réu.

Em casos de reincidência específica, por demonstrar a contumácia delitiva e a insuficiência da pena anteriormente estabelecida para dissuadir o réu de cometer novamente o fato típico, o Juízo acresce 1/5 à pena intermediária. Nada obstante, reconhecida a atenuante da confissão, a emprego para minorar a fração de recrudescimento da reprimenda para 1/8, estabelecendo-a em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Finalmente, duas foram as vítimas que tiveram ser patrimônio excutido na ação delitiva, o que atrai a incidência da regra insculpida no artigo 70, do Código Penal, o concurso formal de delitos. Por esse motivo, aumento a pena em 1/6 e a trono definitiva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais o pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do acusado. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, diante do montante de pena aplicado, dos maus antecedentes e reincidência específica reconhecidos em desfavor do réu, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR:

I – o corrêu LUAN DE ABREU MATOS como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal;

II – o corrêu CLAITON FERNANDES FALCÃO como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

NEGO aos réus o direito de recorrer em liberdade. Presos durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão devem permanecer recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. REMONDEM-SE os réus no presídio em que se encontram.

No entanto, levando em consideração o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado na sentença ao corréu Luan, DETERMINO a expedição de guia de execução provisória com urgência, para que o réu aguarde o trânsito em julgado no regime semiaberto e/ou progrida, se o caso.

EXPEÇA-SE a guia de execução provisória do corréu Claiton.

CONCEDO aos réus o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE as guias de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 20 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA